

חוזה

שנערך ונחתם אור יהודה ביום 08.12.2025

בין

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
 ח.פ. 514639525

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

לבין

רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
 הארבעה 18, תל אביב-יפו
 ח.פ. 514063890

(להלן: "המתכנן")

מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הני"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוא**

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" – התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, עפ"י דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים

רן בלנדר
 אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובינוי ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב'.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"

"הרשות המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"

"חוזה הפיתוח" - כמוגדר בנספח א'.

1.2 הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירושו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את בצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת בצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי המתכנן, לרבות, עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, וכי יש בידו רשיון תקף לביצוע עפ"י דין של שירותי המתכנן, כי הוא בעל הכישורים, הרשיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר כי ידוע לו ששירותי המתכנן עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' להלן. המתכנן מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה ובנספח ב' כאמור.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י

רון בלנדר

מתכנן, רון בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: מס' אישור חוזה:

המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון ובצוע שירותי המתכנן, הכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן להשתתף בתאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רשום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל נקוב בנספח א' ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר, וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם בצוע שירותי המתכנן, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המתכנן כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב להפיק את כל התכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' ועפ"י הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים, לקבלנים ולכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.. מובהר כי תינתן הודעה מוקדמת למתכנן בגין הזמנת השירותים כאמור.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@" של רמדור או EXPONET המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן שיאפשר בצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למתכנן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו

3.3 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' להלן, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת בצוע החוזה (להלן: "**המנהל הראשי**"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש/למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על

רון בלנדר

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בבצוע שרתי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.4

3.4.1. הזכות למזמין לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין, וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין לאלתר.

3.4.2. החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכנן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא.

3.5. המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שרתי המתכנן. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות לרבות עם הרשות המקומית בכל הנוגע לשרתי המתכנן וכל הכרוך בכך יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש כל תכניות או תיקונים לתכניות לאשור הרשויות המוסמכות אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית אלא באשורו המוקדם של המזמין.

4.2. אלא אם כן ורק במידה שיוסמך לכך ע"י המזמין בכתב לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות או הנחיות במישרין לקבלן הראשי או לקבלן העבודות או לנהל עימם מו"מ ביחס למחירים או דרכי ביצוע הכרוכים בשנוי מחירים, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שרתי המתכנן כולם או חלקם, להשיג על ביצוע שרתי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן או מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרתי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשרתי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכיןם בהתאם להסכם זה, אין בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

אפרוקה המחודשת עירונית בע"מ

6. לוח זמנים ושלבי בצוע רן בלנדר
אדריכלות וביני שולח כו"פ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

- 6.1 המתכנן יבצע את שרותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' (להלן: "לוח הזמנים"). כל שרות הכלול בשרותי המתכנן אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח בצו שרותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרוייקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בבצוע קטע מהפרוייקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד בצו שלב זה וקבל מהמזמין אשור
- 6.3 יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרוייקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן כי התחייבויות היועצים, הקבלנים ויתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בבצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תוכניות, הנחיות, הוראות, פרטים ובאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.
- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 בתיאום מראש ולפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן, ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן בצו שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו בתיאום מראש. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי החוזה.

7. שכר המתכנן

- 7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן ישא המזמין:

7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים ולמעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסה בתוויין אשר מיועדות למתכנן בהליך

אנשי קה התחדשות עירונית בע"מ.

רן בנדר

מתכנן, רן בנדר אדריכלים ובני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבל החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין, לרשויות המוסמכות, או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה', וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי בצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השרות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש כי השכר האמור בנספח ד' הוא סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים, בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש החברה. מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהייה הפרה יסודית של החוזה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן הינם הצגת רשיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב לפי דרישת המנהל לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן. במקרה שהשינויים יהיו שינויים מהותיים שיצריכו השקעת מאמץ מהותי מצד המתכנן תשלום תמורה נוספת למתכנן בגין עריכת השינויים, אשר תסוכם בין הצדדים סמוך ככל האפשר לביצוע השינויים.

נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון הסופי שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח ב' או ג', ובצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן אלמלא השינויים, יהיה המתכנן זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שבצע עקב השינויים האמורים. הפיצוי

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' תמורה: , מס' אישור חוזה:

ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן בצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן או לפי תעריף שעתו בסך 280 ₪ + מע"מ לשעת עבודה, הכול כפי שיסוכם בין הצדדים. בכל מקרה לא יהיו שנויים עילה לשנוי בלוח הזמנים אלא באשור המנהל בכתב. בהעדר הסכמה ימנו הצדדים בורר שיכריע בסכסוך. בהעדר הסכמה על זהות הבורר יקבע הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה מתכנן בעל רקע מוכר בתכנון פרויקטים. הבורר יהא כפוף לדין המהותי אך לא לסדרי הדין והראיות הנהוגים בבתי המשפט והוא ינמק את החלטתו. לעניין סעיף זה, שינויים מהותיים משמעותם: שינויים שאינם נדרשים לאור הוראות הדין ואו כל רשות והמצריכים השקעת מאמץ מהותי מצד המתכנן לצורך ביצועם.

8.2 למרות האמור בסעיף 8.2 לעיל לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

- 8.2.1 טעות או לקוי בתכנון ואו באומדן של המתכנן או טעות של היועצים הנובעת מטעויות ואו הנחיות שגויות של המתכנן.
- 8.2.2 התכנון אינו התכנון היעיל הסביר ביותר.
- 8.2.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.
- 8.2.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות. אלא אם כן הודיע המתכנן בכתב ומראש על אי התאמה לדרישות הרשויות, והמוזמן החליט לנהוג בניגוד לכך.

המתכנן מתחייב לשתף פעולה, ככל שידרש, עם האדריכלים של רוכשי הדירות ואו מתאמי שינויי הדיירים לצורך תכנון שינויים. ככל ותידרש תוספת עבודה כתוצאה מכך תשולם למתכנן תוספת לפי תעריף שעתו בסך 280 ₪ + מע"מ לשעת עבודה, הכול כפי שיסוכם בין הצדדים.

9. אספקת תכניות

- 9.1 בכל עת במהלך בצוע שרותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינם בידו יערכם המתכנן בכל ההקדם האפשרי וימסרם למזמין.
- 9.2 עם גמר שרותי המתכנן ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והתכניות הסופיות לביצוע בפורמט דיגיטלי הנהוג כיום המכיל את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 9.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות בפורמט דיגיטלי הנהוג כיום כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 9.4 לפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין בנוסף לאמור לעיל סדרה אחת של אורגינלים או סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שידרש לכך.
- 9.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין עפ"י סעיף 10 זה.
- 9.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות החוזה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיעזר למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו עפ"י התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

10. מעמד המתכנן

- 10.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו

מתכנן, וכן בדרך אחרת, וזאת כדי להבהיר כי אין מדובר במעמד של יועץ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

אפו"ק התכנון עירונית בע"מ

של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.

- 10.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או בין המזמין לבין עובדי המתכנן ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.
- 10.3 מוסכם בזה כי המתכנן ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 10.4 המתכנן מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 10.5 המתכנן ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 10.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם ידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מעובדי המתכנן ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 10.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

11. הבאת החוזה לגמר או ביטול

11.1

11.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-14 יום מיום משלוחה (להלן: "**תאריך הפסקת השרות**").

11.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר עפ"י קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרוייקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבצע עד לתאריך הפסקת השרות ובתוספת 10% לסך המצטבר שמגיע למתכנן וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל.

11.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

11.1.4 הזכות למזמין תוך 6 חודש מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו, ובמקרה זה יהיה

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

המתכנן חייב לפי דרישת המזמין לחדש את שירותי המתכנן עפ"י תנאי החוזה.

- 11.2 במקרה שהחוזה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות עפ"י מצוות הדין) יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.
- 11.3
- 11.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל זכאי המזמין לבטל החוזה, לפי שקול דעתו הבלעדי – בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 11.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן הפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
- 11.3.1.2 המזמין התרה במתכנן שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.
- 11.3.1.3 המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.
- 11.3.1.4 נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.
- 11.3.1.5 חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.
- 11.3.2 בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא בצע עד לבטול החוזה וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.
- 11.3.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2 יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.
- 11.4 אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים עפ"י חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 11.5 התשלום עפ"י סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיפים הנ"ל.
- 11.6 בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו יהיה המזמין זכאי למסור את בצוע המשך שירותי המתכנן לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 11.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.
- 11.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך. ככל שתהיה מחלוקת בין הצדדים הנושא יובא להכרעת בורר מוסכם בין הצדדים.

אפרוקה התחדשות עירונית בע"מ

רן בנדרן

12. העברת זכויות

- 12.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 12.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את בצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 12.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.
- 12.4 שרותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן. במקרה כזה, יוכל המתכנן להביא את ההסכם לכלל סיום (להתפטר) ובתנאי שהדבר לא יביא לעיכוב בניה בפרויקט ולא יגרום לנזק כלשהי למזמין או לרוכש החדש. בחר המתכנן להביא את ההסכם לכלל סיום (להתפטר) יהיה המזמין רשאי להשתמש בתכניות ולהעבירן לידי מתכנן אחר אשר יוכל להמשיך ולתכנן על בסיס תכנון זה. החומר יועבר על גבי מדיה מגנטית בקבצים אשר יאפשרו המשך התכנון בלא עריכתו מחדש (כמוגדר בנספח א' סעיף 2.10).

12.5 שרותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

- 12.5.1 החוזה הובא לידי סיום או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 12.5.2 עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למתכנן כי הושלם מתן שרותי המתכנן עפ"י החוזה.

13. סודיות והמצאת מסמכים

- 13.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשרותי המתכנן לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 13.2 מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים אלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.
- 13.3 המתכנן יחתים את עובדיו בשירותו בקשר עם ביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו', ויעביר העתק מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.
- 13.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

14. ויתור על זכויות מצד המתכנן

- 14.1 השתמש המזמין כדין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים וזכיונים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

למתכנן עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) פגיעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

14.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל המשך ביצוע שרותי המתכנן או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

15. שונות

15.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית עפ"י החוזה ואחראי וערב כלפי המזמין לבצוע התחייבויות המתכנן לפי החוזה.

15.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים על פי פסק דין.

למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

15.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי החוזה כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל וזאת בתיאום והסכמת המתכנן.

15.4 מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

15.5 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

15.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

15.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו תור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

15.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

15.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה

רן בלנדר
אדריכלות ופיקול
23/10

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ופיקול ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

אפריקה התחשבות עירונית בע"מ.

זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח "א". אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח "א".

15.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

15.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

15.10 חוזה זה על נספחיו יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

15.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.
המזמין


רן בלנדר
אדריכלות ובניין טופי כ"ר
המתכנן

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לענין זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: _____


אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.


רן בלנדר
אדריכלות ובניין טופי כ"ר

מתכנן, רן בלנדר, אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: _____, מס' אישור חוזה: _____

נספח א'

1.1

"**הפרויקט**" - פרויקט במסגרת התחדשות עירונית פינוי בינוי לבניית 250 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבני ציבור, חניונים ועבודות פיתוח בתל אביב-יפו - דרך השלום 71-75 תל אביב לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' 507-0951863 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"**הרשות המקומית**" תל אביב-יפו.

"**חוזה הפיתוח**" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: עומר מושיב

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: אורון נוריק
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: ככל הנדרש ולא פחות מ- 2 אדריכלים.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

רון בלנדר
אדריכלות ונייטי טרף גר"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: רן בלנדר

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ 100%

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

רן בלנדר
אדריכלות ונימיו שלום כנ"ר

נספח ב'שרותי המתכנן (מגורים, מסחר ומבני ציבור)

1. כללי

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

א. תכנון אדריכלות לרבות תוכניות בינוי והנחיות לפיתוח הצמוד/ תוכניות עיצוב ארכיטקטוני לבנייני מגורים לרבות חניונים ת"ק, מבני עזר במגרשים, שטחים ציבוריים, (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), מבני ציבור, שטחי מסחר וכיוצא בזה.

1.2 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב, או לפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה האדריכלית ופרוט השרותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל.
העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השרותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם למבנים:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.
- ג. הכנת תוכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את המבנה והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
- ד. חשובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.
- ה. חשובי שטחים למכירה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה כפי שיקבעו ע"י המזמין.
- ו. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.
- ז. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד בתחמו.
- ח. אישור תכנון מוקדם של היועצים בשיתוף המנהל.

2.2 תכנון סופי למבנים:

- א. הכנת תוכניות סופיות, המתארות את הפרויקט המסוכס עם היועצים ועם המזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.
- ב. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, הגשתם לרשויות – לאחר אישור המנהל - וטיפול באישורם. הכנת נוסח בקשה להקלות/שמושים חורגים. ככל שע"פ התכנון נדרשים ~~אפיקי התחדשות עירונית בע"מ.~~

אפיקי התחדשות עירונית בע"מ.

רון בלנדר
23/6

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

הקלות/שמושים חורגים. חתימה על הבקשות להיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשות להיתרים, בעת הבנייה ועד לקבלת תעודות גמר.
הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניינים ו/או לקטעי בניינים ו/או לחפירה וביסוס, ולשינויים שיחולו במהלך הביצוע וטיפול באישורן. יובהר כי הגשת הבקשות להיתרי הבנייה מהווה סיכום של דרישות המזמין.

- ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם כולל קבלת היתר בניה שיוגש עבור שינויים שיצטברו במהלך התכנון והביצוע. כל בקשה להיתר נוספת (מעבר להיתר השינויים שנובע מאילוצי תאום תכנון והשלמת תכנון ע"י האדריכל ובאחריותו), תחייב את המזמין בתשלום נוסף עליו יסוכם טרם ההגשה.
- ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות ברמה של תכנון סופי.
- ה. חשובי השטחים לרישוי.
- ו. חשובי השטחים למכירה.
- ז. הכנת תוכניות מכר עפ"י הנחיות המזמין (לא כולל גרפיקה, הדמיות ופרספקטיבות).
העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותוכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.
- ט. אישור מפרטי מכר בהתאם למתכונת שתמסר למתכנן ע"י המזמין.
בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
- י. הכנת תוכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תוכניות עבודה.
- יא. סיוע בעריכת האומדן המשוער של ערך העבודה האדריכלית.

2.3 תכנון מפורט לבניינים :

- א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרוייקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תוכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקנ"מ המאפשר ביצוע משולם של העבודה.
תיאום התכניות עם היועצים.
- ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרוייקט כולל פרטי בניין בקנ"מ מתאים ורשימות.
- ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות ובינהן. מובהר שהנ"ל לא מחליף יועץ סופרפוזיציה.
- ד. סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך סיוע בבדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מלאכות הנופלות בין המתכננים השונים.
- ה. סיוע לתאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.

אספיקה התחדשות עירונית בע"מ

רון בלנדר
אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מסי חוזה: , מסי אישור חוזה:

- ו. כל יתר הדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. עדכון תוכניות המכר (שאינן נובעות משינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל).
- ח. עדכון חשובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.
- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.
- יא. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין (שאינן נובעות משינויים כמפורט בסעיף 8 לעיל) ..
- יב. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.
- יג. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- טז. השלמת תוכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע הפרויקט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם ידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

2.4 פקוח עליון :

- א. הפקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:
 - פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
 - שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפקוח העליון על ביצוע העבודה האדריכלית.
 - לתת הסברים והנחיות באתר לקבלנים ולמפקח ככל שידרש להבנת תכניות המתכנן ואת הוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
 - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
 - דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
 - עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות ומבעיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

אשרור תוכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תוכניות המתכנן ושיכללו שנויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

23/6

רון בנדר

מתכנן, רון בנדר, אדריכל ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
 - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
 - ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - יעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בוררות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
 - הכנת וחתימה על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר/רשיון עסק.
 - סיוע למנהל בבדיקת בצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
 - סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודה האדריכלית.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודה האדריכלית עד 20 ש"ע ללא תמורה נוספת. במידה ויידרשו מעל 20 ש"ע, ישולם תעריף שעתי בסך 280 ₪+ מע"מ.
- ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- יציקת יסודות.
 - במהלך בצוע השלד.
 - בעת בנית המחיצות.
 - לבדיקת ואשור חפוי קירות החוץ.
 - בחירת חומרי הריצוף והחיפוי.
 - בחירת ספק המטבחים.
 - לבדיקת ואשור דלתות כניסה ודלתות פנים.
 - לבדיקת ואשור פריטים אופייניים בדירה אופיינית.
 - בעת בצוע עבודות גמר במבואת הכניסה ובמבואות הקומתיות.
 - לפני צבע.
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- ד. לאחר כל בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי בצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתוכניותיו ולתקנים מחייבים. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- ה. יעוץ למזמין בדבר אחזקת המתקן.
- אפריקה מתחדשות עירונית בע"מ.
- רון בלנדר
- מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

2.5 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת התוכניות האדריכליות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום

3. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים את התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

אפרוקה התחדשות עירונית בע"מ.

רן בלנדר
אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

נספח ג'לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 45 ימים ממועד החתימה.

אפדיקה התחדשות עירונית בע"מ.

רון בלנדר
אדריכלות ובניין ערים בע"מ

נספח ד'שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:

1.1. עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני 250 יחידות דיור, מגדל בן 19 קומות ו-3 מבנים בני 8 קומות מעל חניון משותף, כ-750 מ"ר מסחר וכ-1,000 מ"ר מבני ציבור ב-2 בניינים ושטחי הפיתוח. תכנון ופיקוח בנייני מגורים ו/או מסחר ומבני ציבור לרבות פיתוח ומבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ו/או ציבוריים:

1.2.1 עבור יח"ד כולל תת"ק סכום קבוע ומוחלט של 12,300 ₪ / יח"ד

1.2.2 עבור שטחי מסחר סכום קבוע ומוחלט של 125 ₪/ מ"ר

1.2.3 עבור מבני ציבור ברמת מעטפת סכום קבוע ומוחלט של 125 ₪ / מ"ר

1.2.4 עבור תכנית עיצוב אדריכלי סכום קבוע ומוחלט של 250,000 ₪

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר 2025 אשר פורסם בתאריך 15.2.2025 העומד על 101.5 נקודות לפי בסיס ממוצע 2024 = 100.0 נ"ק עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושכנונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 50 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 50 יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

אפריקור המדשעת עירונית בע"מ.

רן בלנדר
אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

נספח ה'תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב', ב'1 ו- ח', ח'1 כדלקמן:

5%	א. עם הצגת ניתוח תב"ע ראשוני ואיפיון חלופות בסיס
10%	ב. במהלך התכנון המוקדם, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין
10%	ג. במהלך התכנון הסופי, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין
5%	ד. במהלך תכנית עיצוב אדריכלי, ואישור עבודות שלב זה על ידי העירייה
15%	ה. במהלך הגשת הבקשות וגמר פתיחת תיק להיתרי בניה
5%	ו. לאחר קבלת החלטת ועדה
5%	ז. לאחר קבלת חשבון אגרות
5%	ח. במהלך הכנת תכניות מכר
	ט. במהלך תוכניות לבצוע בהתאם להנחיות המזמין (לרבות בעקבות שיווק הפרויקט)
20%	י. במהלך הכנת רשימות ופרטים
10%	יא. במהלך בצוע הפקוח העליון, לפי שיקול דעת המזמין
10%	ולאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של הקבלנים ושל הספקים ואישורם על ידי המזמין, וקבלת אשור לאכלוס חתימה האדריכל על כל האישורים הנדרשים לתעודת גמר לפרויקט.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח ז' לחוזה.

המזמין ישלם את שכר המתכנן בטווח של 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

רון בנור
אדריכלות ובניין ערים בע"מ

תאריך: 9.9.2021

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ/ הפועל בשם חברת רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ/ המספק שירותים לחברת רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים בפרויקט דרך השלום 71-75 תל אביב.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם: רן בלנדרת.ז.: 058416918כתובת: הארבעה 28 ת"א

*מחק את המיותר

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

רן בלנדר
אדריכלות ובניין ערים בע"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מסי חוזה: , מסי אישור חוזה:

נספח "ז"אישור על קיום ביטוחי מתכנן
תאריך

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
ו/או חברות אם ו/או חברות בנות

ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחות (יקראו להלן יחד: "המזמין")

יוני נתניהו ג'

אור יהודה

א.ג.ג.,

הנדון: אישור עריכת ביטוח ע"ש (להלן: "היועץ")
 בכל הקשור במתן שירותי בקרת תכנון ובקרת ביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות בקרת תכנון מוקדם,
 בקרת תכנון סופי, בקרת תכנון מפורט, בקרה בעת הביצוע ומתן מענה לתלונות דיירים וכן שירותים נלווים מכל
 סוג,
בפרויקט..... (להלן בהתאמה: "השירותים" ו- "הפרויקט")

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח
 הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס
 ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. ביטוח אחריות מקצועית, לכיסוי תבונתו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.
 גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת
 הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב,
 הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או
 עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה.
 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין תבונתו כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו
 של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר
 ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך (להלן: "התאריך"
 הרטרואקטיבי). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות
 מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת
 מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. ביטוח אחריות מעבידים, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים
 תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם
 תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד,
 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
 ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,
 שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח
 מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד
 כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000
 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של
 היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.
 ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין
 וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או
 משקה, שביטה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוש מצד המוסד לביטוח לאומי.
 הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף
 אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד
 שלישי.

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל
 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוש כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר
 ויתור על זכות השיבוש לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה
 בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים זבתי ע"ס בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

נספח "ז"

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפריקה התחדשות עירונית ו/או אפריקה מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	שירותים - 085	מזמין שירותים
ת.ז.פ.ח/צ.514639525	ת.ז.פ.ח/פ.		
מען	מען		
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038			
כיסויים			
סוג הביטוח	מספר	נוסח	תאריך
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	הפוליסה	ומהדורת הפוליסה	תחילה
צד ג'			
אחריות מעבידים			
אחריות מקצועית			
304/302/307/315/32 8/329/321/309	שקל	לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.	
304/302/309/308/32 8/321	שקל	לתובע, לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.	
302/318/328/332/30 1/303/325/326/327/3 21	שקל	לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.	

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

רן בלנדר
אדריכלות ופיקוח ערים בע"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ופיקוח ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מסי חוזה: , מסי אישור חוזה:

רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

3. תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקני"מ אחר מהמצוין.

3.1 בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות ברמת המחשה בסיסית.
- ג. תכנית קומת כניסה/קרקע – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומה טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית קומה/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית גגות – 1:100.
- ז. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.
- ח. חזיתות מ-4 כיוונים – 1:100.
- ט. חתכים – אורך ורוחב – 1:100.
- י. תאוס תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.
- יא. תכנית קומת מסד (אם תהיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- יב. תכנית קומת מרתף (אם תהיה) – 1:100.

3.2 בשלב התכנון הסופי

- א. תוכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן ככל שיהיו בתוך המגרשים, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
- ב. תוכנית מרחבים מוגנים ואישור הג"א.
- ג. עדכון טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'.
- ד. עדכון תוכניות המכירה ותוכניות המכר (לאחר קבלת היתר).
- ה. תכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר).
- ו. טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן.

3.3 בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

3.4 בשלב תכנון מפורט לבצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכנית קומת מרתף (אם תהיה).
- ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
- ה. תכנית חדר בזק.
- ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות.
- ז. חתכים/לני"ל.
- ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
- ט. חתכים לני"ל.
- י. מבוטל

אפריקה בתחדשות עירוניות בע"מ

רון בלנדר

- יא. מבוטל
 יב. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים
 יג. חתכים לני"ל
 יד. תכניות חדר אשפה וחצרות משק.
 טו. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
 טז. תכניות קומות יחודיות.
 יז. תכניות גגות.
 יח. תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.
 יט. חתכים אנכיים.
 כ. חזיתות מ-4 כיוונים כולל פריסות אבן, פסיפס וכד'.
 כא. חזיתות נסתרות.
 כב. ייעוץ וסיוע לעריכת תכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה), חתכים באזורים בהם מתוכננת הצטלבות מערכות.
 כג. תכניות יצור מדרגות.
 כד. תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות.
 כה. תכניות פריסת קירות שירותים
 כו. תכנית מטבחים והקבועות בו.
 כז. רשימות נגרות.
 כח. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.
 כט. רשימות אלומיניום וזכוכית.
 ל. פרטי בניין לרבות תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.
 לא. תאום תכניות פיתוח חצרות – 1:100.
 לב. תוכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים: גגות ואזורים רטובים במבנה.
 לג.

3.5 פרטי בניין עיקריים בקנ"מ 1:5, 1:10, 1:20

- א. מעקות.
 ג. פרטי בניה בגבס.
 ד. כרכובים.
 ה. אדניות.
 ו. בסיסים לצידוד (מ"א, גנרטור וכו').
 ז. תפרי בניין.
 ח. בטון גלוי.
 ט. פרטי צפויים.
 י. פרטי סבכות ניקוז ואיוורור.
 יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
 3.6 סימון מוצא מרזבים ע"ג ותכניות במגע עם הקרקע כולל גבהים 1:50 (בתאום עם מתכנן הפיתוח).

3.7 פרטי גמר

פרטים עקרוניים/או אישור פרטי היועץ

- א. מדרגות.
 ב. ריצוף וחיפויים.
 ג. אדני חלונות.
 ד. ספי מוזאיקה.
 ו. פרטי טיח פנים וחוף.
 ז. פרטי קירות מסך.
 ט. פרטי מסגרות.
 י. פרטי אלומיניום עקרוניים (תוכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
 יא. פרטי מעקות.
 יב. פרטי גמר סיפים ושיפולים בחדרי מדרגות.
 יד. פרטי מתקני אשפה.
 טו. פרטי מחיצות.
 טז. שערים.
 יז. SKYLIGHTS.

אפריקה המחדשות עירונית בע"מ

רן בלנדר
 אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובוני ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 75-71 תל אביב, מס' חוזה: , מס' אישור חוזה:

3.8 עדכון תכניות וטבלאות :

- א. עדכון תוכניות מכירה ותוכניות המכר לפי תוכניות הביצוע.
 - ב. עדכון חשובי שטחים למכירה ולצורכי התחשבות עם הקבלנים לפי תוכניות הביצוע.
 - ג. עדכון תוכניות/בקשות להיתרים לצורך הגשת בקשה להיתר עבור שינויים (בכל מקרה התמורה כוללת שתי הגשת בקשות להיתר ראשונה ושניה עבור שינויים בלבד).
- 3.9 כל תוכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
- 3.10 רשימות מעודכנות של תוכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 3.11 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
- 3.12 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
4. בניה טרומית/מתועשת :
ככלל הבניינים אינם מתוכננים לבנייה טרומית ואולם במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יסייע המתכנן למהנדס השלד ככל שיידרש להכנת התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת. למען הסר ספק הסבת התכנון לבניה טרומית בפריקסטים תיחשב כשינוי מהותי ותחויב בשכ"ט שיקבע בהתאם בנפרד.
5. כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

רן בלנדר
אדריכלות ובינוי עירוני בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
 אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ
 (המזמין)

אני הח"מ רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- דרך השלום -71
 75 תל אביב בקשר עם מגורים , מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי,
 לתוכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,
 רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ


 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.


 רן בלנדר
 אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

מתכנן, רן בלנדר אדריכלים ובינוי ערים בע"מ, פרויקט: דרך השלום 71-75 תל אביב, מסי חוזה: , מסי אישור חוזה:

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר דרך השלום 75-71, תל אביב עפ"י חוזה מיום 08.12.2025 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

רון בלנדר
אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

היום 21 לחודש 12 לשנה 2025

חתימה וחותמת המתכנן:

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח:

תאריך:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ.

רון בלנדר
אדריכלות ובינוי ערים בע"מ